

0000770-58.2018.8.26.0035

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Fabiola Brito do Amaral

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindóia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... contra JONAS RAMON SOARES, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, pela prática do fato delituoso descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 137/138):

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de fevereiro de 2018, por volta das 0h30min, na Rodovia SP-360, km 168, Jd. Meridien, neste município de Águas de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindóia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindóia - SP - cep 13940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000770-58.2018.8.26.0035 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000770-58.2018.8.26.0035

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Recepção

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS RAMON SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra JONAS RAMON SOARES, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, pela prática do fato delituoso descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 137/138):

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de fevereiro de 2018, por volta das 0h30min, na Rodovia SP-360, km 168, Jd. Meridien, neste município de Águas de Lindóia, o denunciado conduzia, em proveito próprio, o veículo Fiat Uno Mille, placas FIO-0595/Lindóia-SP, cor cinza, ano/mod 1990/1991, chassi nº 9BD146107S5660599, que sabia ser produto de crime, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 7/8".

A denúncia foi formalmente recebida em 10 de setembro de 2020 (fl. 139). O réu foi devidamente citado (fl. 192) e apresentou resposta à acusação (fl. 197).

No decorrer da instrução processual, foi realizada a oitiva da vítima e de duas testemunhas arroladas na denúncia. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendeu estarem devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela sua condenação nos termos da peça

exordial acusatória.

A defesa do acusado, por sua vez, pleiteou a sua absolvição, sustentando que o réu adquiriu o veículo de boa-fé e não possuía ciência a respeito da origem ilícita do bem. Ressaltou, ainda, que a folha de antecedentes do réu não deve ser utilizada como prova em seu desfavor.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal procede.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 05/06 e 20/21), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), laudo pericial de identificação veicular (fls. 14/19) e pela prova oral coligida na instrução, que atestou a efetiva existência do ilícito.

A autoria é igualmente certa e recai sobre o acusado, conforme passo a expor. Consta dos autos que, na manhã do dia 30/07/2017, ocorreu o furto de um veículo FIAT/Uno Mille, placas FIO-0595, na cidade de Águas de Lindoia. A ocorrência policial foi devidamente lavrada (fls. 20/21), mas, em um primeiro momento, o veículo não foi localizado.

Alguns meses depois, uma equipe da Polícia Militar promovia um patrulhamento rotineiro pelo município no início da madrugada. Na ocasião, ocorriam festividades de carnaval pela região, razão pela qual a atenção era redobrada com relação aos condutores de veículo.

Em dado momento, os policiais avistaram o réu JONAS conduzindo um veículo FIAT/Uno Mille em situação suspeita, motivo pelo qual emitiram sinais de parada. O réu, no entanto, decidiu empreender fuga, iniciando-se uma imediata perseguição. Após alguns quilômetros, JONAS foi finalmente abordado.

Os policiais constataram, então, que o veículo em questão possuía inúmeras irregularidades aparentes, a começar pela placa (GQT-4007), que estava com o lacre rompido, e as numerações de chassi, que estavam todas suprimidas. Em razão disso, o veículo restou apreendido.

Realizada a perícia por parte do Instituto de Criminalística, foi possível, através de processos químicos, obter a numeração original dos chassis. Descobriu-se que aquela placa ostentada pelo veículo no momento da abordagem era falsa. O carro, na verdade, era produto de um furto anterior.

Assim constou do laudo: "Considerando-se os exames, este relator pode inferir que o veículo em tela está com a numeração de chassi e motor adulteradas, sendo que originalmente a numeração do chassi era 9BD146107S5660599. Esta, a gravação do vidro e a etiqueta observadas, indicam de forma inequívoca que o veículo corresponde integralmente àquele de placas FIO 0595 de Lindóia/SP, com restrição por furto registrada pela BO 933/17 na Delegacia de Polícia de Serra Negra" (fls. 14/19).

José Vilton Nascimento dos Santos, vítima, prestou depoimento em Juízo e explicou ser proprietário do veículo. Relatou que, em 2017, estava em Águas de Lindoia e deixou seu carro estacionado em determinado local. Ao retornar, já não o encontrou. O veículo somente veio a ser recuperado dois anos depois, mas em péssimas condições. Estima que teve um prejuízo de aproximadamente R\$ 8.000,00.

Lamartine Ribeiro Luiz, policial militar, relatou que, na ocasião dos fatos, estavam fazendo um patrulhamento e avistaram o réu conduzindo um veículo antigo. O seu parceiro deu sinal de parada, mas o acusado se recusou a atender. Após um tempo de acompanhamento, conseguiram finalmente abordar o réu. Ao consultarem a placa, descobriram que não condizia com o modelo do veículo.

Santiago Motta Silva, também policial militar, corroborou integralmente os relatos do seu parceiro de farda. Acrescentou, ainda, que os fatos se deram por ocasião de uma festividade de carnaval. O acusado recebeu voz de parada e desobedeceu, tentando se evadir. O carro possuía vários "problemas", vez que não conferia a documentação ou as numerações de chassi.

A materialidade e autoria delitiva demonstram-se, pois, de maneira cristalina e natural, vez que todos os elementos e depoimentos se apresentam harmônicos e condizentes com a realidade probatória dos autos.

O acusado, por sua vez, optou por negar o crime - ao mesmo tempo em que não cedeu

nenhum detalhe explicativo. JONAS alegou ter sofrido um acidente de motocicleta recentemente e, como “bateu a cabeça muito forte”, não consegue se recordar dos fatos. Alegou, porém, que não sabia que o veículo era produto de crime. Indagado sobre como o veículo foi parar em sua posse, alegou não se lembrar. Referida versão, evidentemente, não encontra qualquer suporte no contexto fático-probatório constante dos autos. É evidente que a narrativa do acusado constitui um meio – bastante simplório – de negar o crime sem justificar as provas claríssimas existentes em seu desfavor.

Curioso notar, aliás, como a memória do réu parece se comportar de maneira seletiva: não se recorda de como adquiriu o veículo ou se pagou algo por ele; ao mesmo tempo, tem certeza de que não sabia da ilicitude. Soube dizer que os policiais o pararam por irregularidades no carro, mas “não se lembra” de onde vinha ou para onde ia. A defesa técnica não juntou qualquer comprovação a respeito do “acidente” que causou a suposta amnésia do réu.

É, de fato, muito conveniente ao réu dizer que não sabia sobre a ilicitude do veículo, a fim de se eximir de sua responsabilidade criminal. Contudo, ciente de que nunca será possível extrair pensamentos e intenções da consciência do indivíduo, o Direito Penal impõe que sejam analisadas as características externas, os comportamentos, os contextos, a fim de se aferir o real propósito do agente. Em outras palavras, a forma como o acusado age diante das situações demonstra aquilo a que ele se propõe.

No caso dos autos, JONAS conduzia uma motocicleta com emplacamento falso e com todos os chassís suprimidos, sem qualquer documento comprobatório de alguma legalidade. Não justificou a maneira de aquisição do carro e nem apresentou uma explicação convincente. Ao contrário, sua primeira reação foi fugir da viatura policial.

Ressalte-se, ainda, que esta não é a primeira vez que o acusado responde por receptação: já foi condenado duas vezes por este mesmo crime (autos nº 0001121-96.2018 e 0003983-55.2009 – fls. 163/168).

De todo modo, insta consignar que, comprovado que o réu adquiriu um objeto produto de crime, caberá à defesa a comprovação acerca da licitude da aquisição ou o desconhecimento do ilícito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme neste sentido:

“A Jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (STJ – AgRg no HC 643377/SC, 5ª T., rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.10.2021).

No caso dos autos, JONAS não comprovou uma coisa e nem outra, de modo que não é cabível sua absolvição ou mesmo a desclassificação do crime.

Não é demais lembrar que o bem ilícito, in casu, não é algo pequeno ou simples como um celular ou um aparelho de som; ao contrário, trata-se de um veículo automotor, que exige toda uma burocracia tanto para a aquisição, como também para o tráfego (como por exemplo o licenciamento anual, conservação das peças, etc.). A falta de um mínimo de exigência documental, neste caso, é sinal claro de que a operação é ilícita.

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório amalhado aos autos permite concluir que o réu efetivamente praticou o delito, nos exatos termos descritos na denúncia. Isso decorre a partir da análise e valoração dos diversos elementos de convicção carregados aos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR JONAS RAMON SOARES como incurso nas sanções previstas no artigo 180, caput, do Código Penal. Em razão disso passo a dosar a pena, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade excedente à espécie, uma vez que o objeto da receptação não foi um objeto simples e barato, mas um veículo automotor. Também merece maior repreensão o fato de o acusado ter tentado fugir da polícia com o carro furtado. Quanto ao

aspecto subjetivo, observo que JONAS é possuidor de maus antecedentes, podendo-se mencionar suas condenações nos autos nº 0003983-55.2009 e 0005372-75.2009 (fls. 163/168).

À vista das diversas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes. Diferentemente do que sustentou a defesa em suas razões finais, o acusado se recusou a confessar o crime ao alegar que “não se recorda” de como adquiriu o veículo e que tinha certeza a respeito da sua boa-fé. Por outro lado, verifico a presença da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Considerando que a reincidência do réu também é em crime patrimonial (autos nº 0002237-79.2014 - fls. 163/168), agravo sua reprimenda em 1/3 (um terço).

Por fim, não havendo causas de diminuição e/ou aumento, fixo e torno definitiva a pena a ser cumprida pelo réu em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.

Em face do que dispõe o artigo 33, §3º, do Código Penal, e tendo em vista os péssimos antecedentes e a reincidência em crime doloso, imponho o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que não estão presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos, especialmente em face da reincidência em crime doloso (artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal).

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade em face da presente sentença, vez que não estão presentes, neste momento, os requisitos exigidos para a decretação de uma prisão cautelar.

Expeça-se a devida certidão de honorários ao Patrono nomeado pelo convênio DPE/OAB, na proporção dos serviços prestados (fl. 194).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

1) Expeça-se a guia de execução do réu.

2) Em cumprimento ao disposto no artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do contido no artigo 15, III, da Constituição Federal.

3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Custas na forma da Lei.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Águas de Lindoia, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA